

1504092-73.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO DE TARSO TAVARES SANTOS

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 04 de maio de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504092-73.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504092-73.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO DE TARSO TAVARES SANTOS

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 04 de maio de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, os Advogados, Dr. Valdemir Vieira Rios, OAB/SP, nº 382.417, Dra. Taluana Mara Dionizio da Silva, OAB/SP, nº 438.509 e o réu; PAULO DE TARSO TAVARES SANTOS, apresentado, preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de

objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa de nomes; Marco Cardoso de Oliveira Júnior e Luís Carlos da Silva. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, o réu PAULO DE TARSO acha-se processados sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida; resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A denúncia é procedente. O laudo químico toxicológico consta a fls.100/102. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. Narram os policiais que receberam informe sobre drogas e assim fizeram a campana. Visualizaram o réu em atitude suspeita. Abordaram o réu sendo encontrada droga (maconha) na mochila do réu, sendo cerca de cinco tijolos. O réu admitiu que era para venda. Havia uma chave de hotel com o réu e ao diligenciarem no quarto do respectivo hotel, foram encontradas mais drogas (maconha), cerca de seis tijolos. Estas drogas (maconha) tinham a mesma embalagem daquela encontrada na mochila do réu. O réu habitava neste quarto do hotel. O réu foi interrogado nesta data e admitiu que transportou a droga. Quanto ao depoimento de policiais, assim como de agentes penitenciários, a jurisprudência dominante é firme no sentido de conferir-lhe validade como qualquer outro, já que como servidores públicos que são, têm no desempenho de suas funções, presunção de agirem escorreitamente no regular cumprimento de suas atribuições, salvo prova em contrário. Oportuno trazer à colação os seguintes julgados: ENTORPECENTES – "Tráfico - Fragilidade probatória - Inocorrência- Depoimentos de policiais sem discrepâncias e em harmonia com a prova - Recurso não provido." (Apelação Criminal n. 227.393-3 - São José do Rio Preto - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 28.08.97 - V.U. * 742/262/05) PROVA CRIMINAL – "Testemunhal - Hipótese de tóxicos - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício da função - Condenação mantida - Recurso não provido." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 154.163-3 - São Paulo - 26.09.94) "Não existe dispositivo legal que vede ao policial ser testemunha e pequenas divergências em depoimentos não anulam a prova, confirmada de forma segura na parte principal." (TACRIM-SP -AC 204.909 - Rel.Castro Duarte -JUTACRIM 60/171) "Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, o policial não está impedido de depor e seu depoimento deve ser valorado como qualquer outro, não se compreendendo que, aprioristicamente, seja repelido como eivado de suspeição ." (TACRIM-SP -AC- Rel. Silva Franco - JUTACRIM 46/365). "Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências." (TJSP -AC- Rel. Silva Leme -RT 417/94). Pelo quadro probatório que restou demonstrado que réu estava com as drogas e que se destinava à terceiros, ante a forma encontrada, qual seja em tijolos brutos denotando indústria, e assim, indicando destinação a terceiros, somando-se o depoimento dos policiais sendo que o réu admitiu que transportou a droga. Assim, restou isolada a versão do réu. No mais, não há indicação de agressões, mormente os

laudos de fls.156/157 e 158/159 cujas descrições não confirmam o quanto alegado pelo réu. Assim, de rigor a procedência da Denúncia. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, bem como artigo 42 da Lei 11343/06, tem-se na primeira fase a grande quantidade de droga apreendida, qual seja onze tijolos de maconha, tendo um total de 2 Kg. Na segunda fase não constam nem agravantes nem atenuantes. Na terceira fase inviável o redutor do parágrafo quarto do artigo 33, pois consta grande quantidade de drogas, sendo encontrada com o réu e ainda em um quarto de hotel, denotando que há atividade criminosa estruturada, pois somente desta forma é possível a manipulação da quantidade de droga apreendida. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, após o pedido da defesa com relação a apresentação de memoriais, o qual foi indeferido e o ato gravado, apresentamos alegações finais oralmente. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. PAULO DE TARSO TAVARES SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta de 20:00 horas., em um estacionamento existente na Rua Conselheiro Crispiniano, região central, nesta cidade de São Paulo, o acusado foi preso trazendo consigo, em uma mochila, 03 porções grandes da substância entorpecente conhecida vulgarmente por "Maconha", com peso líquido de 611g, presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, oportunidade em que foi preso por policiais civis que investigavam o tráfico de drogas no local e desconfiaram das atitudes do acusado que se mostrava nervoso e olhando muito no aparelho de telefonia celular. Após o encontro das drogas, durante a revista pessoal, foi encontrada a chave do quarto de número 404, do Hotel Pueblo, localizado na Rua do Seminário nº 193, bairro central, nesta cidade de São Paulo, o acusado guardava e tinha a posse de 11 tijolos da substância entorpecente conhecida vulgarmente por "Maconha", com peso líquido de 1.415,4g, presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL. Conforme consta nos autos, policiais civis receberam informações anônimas e privilegiadas a respeito da transação de drogas na região central e que tinham como finalidade o tráfico ilícito de entorpecentes na região de Itaquera desta cidade, motivo pelo qual foram para o local e ficaram observando. Porém, o suspeito não apareceu. Todavia, quando já estavam para ir embora, viram o acusado com atitudes suspeitas e resolveram fazer uma abordagem de rotina, momento em que houve uma resistência imediatamente contida, bem como o encontro das primeiras quantidades de droga e as chaves de um quarto de hotel que permitiu a apreensão do restante dos entorpecentes. O acusado confessou o crime de tráfico de drogas quando foi ouvido na fase policial (fl. 07). A prisão preventiva foi decretada. O acusado foi intimado para o oferecimento da sua defesa preliminar, a qual foi apresentada e não teve o condão de impedir o recebimento da denúncia. A denúncia foi recebida no dia 30 de março de 2022 (fls. 139/140). Durante a instrução, foram ouvidas várias testemunhas, bem como foi interrogado o réu. O laudo químico toxicológico definitivo foi apresentado nos autos (fls. 100/102). Em sede de debates, em síntese, a acusação pediu a condenação e a defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório, além de todos os benefícios legais. Apresentado o relatório, Decido. I. Não há nulidades e houve amplo contraditório. A peça vestibular possui todos os requisitos legais e permitiu o amplo contraditório. Não cabe a nulidade pelo indeferimento do pedido de memoriais, uma vez que a

audiência ocorreu em continuação, ou seja, com prazo suficiente para as partes estudarem e se prepararem para os debates. Além disso, a sentença foi prolatada em sede da audiência, reforçando a ausência de complexidade jurídica no julgamento. A cadeia de custódia das drogas foi mantida considerando as peculiaridades do caso e do próprio crime. A revista pessoal do acusado foi motivada pelo seu comportamento suspeito em uma região conhecida pela ação do tráfico ilícito de drogas, além do que tratando-se de posse de drogas, o que representa crime permanente, por si só, já está autorizada a busca e apreensão pessoal e domiciliar independentemente de mandado de busca judicial, nos termos do disposto expressamente no artigo 5º, XI da Constituição Federal. II. Não é possível a suspensão condicional do feito e o acordo de não persecução penal em face da quantidade de drogas envolvidas e da pena

a que está sujeito o acusado em caso de uma eventual condenação. III. O réu não demonstra indícios de comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica. IV. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos (fls. 100/102), oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram "Maconha" (cannabis sativa L), bem como que estava presente o princípio ativo responsável pelos seus efeitos entorpecentes (TETRAHIDROCANABINOL), ou seja, a materialidade do crime está provada. V. A ação penal é procedente. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta de 20:00 horas., em um estacionamento existente na Rua Conselheiro Crispiniano, região central, nesta cidade de São Paulo, o acusado foi preso trazendo consigo, em uma mochila, 03 porções grandes da substância entorpecente conhecida vulgarmente por "Maconha", com peso líquido de 611g, presente o princípio ativo TETRAHIDROCANABINOL, oportunidade em que foi preso por policiais civis que investigavam o tráfico de drogas no local e desconfiaram das atitudes do acusado que se mostrava nervoso e olhando muito no aparelho de telefonia celular. Após o encontro das drogas, durante a revista pessoal, foi encontrada a chave do quarto de número 404, do Hotel Pueblo, localizado na Rua do Seminário nº 193, bairro central, nesta cidade de São Paulo, o acusado guardava e tinha a posse de 11 tijolos da substância entorpecente conhecida vulgarmente por "Maconha", com peso líquido de 1.415,4g, presente o princípio ativo TETRAHIDROCANABINOL. Conforme consta nos autos, policiais civis receberam informações anônimas e privilegiadas a respeito da transação de drogas na região central e que tinham como finalidade o tráfico ilícito de entorpecentes na região de Itaquera desta cidade, motivo pelo qual foram para o local e ficaram observando. Porém, o suspeito não apareceu. Todavia, quando já estavam para ir embora, viram o acusado com atitudes suspeitas e resolveram fazer uma abordagem de rotina, momento em que houve uma resistência imediatamente contida, bem como o encontro das primeiras quantidades de droga e as chaves de um quarto de hotel que permitiu a apreensão do restante dos entorpecentes. O acusado confessou o crime de tráfico de drogas quando foi ouvido na fase policial (fl. 07). Posteriormente, ao ser interrogado, o acusado declarou que um terceiro combinou com ele a compra de drogas na região central, mediante o pagamento de valores pelo serviço. Porém, quando foi entregar as drogas, acabou sendo preso e maltratado pelos policiais. Importante consignar que estamos diante de uma pessoa que declarou ser originário da cidade de Macapá/Amapá, estaria a cerca de um mês na cidade de São Paulo, já teria conseguido manter contato com traficantes a partir de compras esporádicas de Maconha para o próprio uso, bem como tinha conseguido a posse de cerca de 03 Kg de Maconha, na confiança. Respeitosamente, inverossímil a versão do réu, haja vista que a experiência comum demonstra que usuários de drogas não possuem acesso a tanta droga e muito menos na confiança, mormente uma pessoa que não possuía nenhuma raiz nesta urbe. Outro ponto importante que não pode ser desconsiderado é o fato de que o réu e os seus advogados confirmam que ele não conhecia ninguém nesta cidade, mas todos foram acionados e estavam juntos no distrito policial no momento da apresentação do preso e das drogas, o que não é comum no caso de meros usuários de drogas. Os policiais civis responsáveis pela prisão, os quais não conheciam o acusado antes dos fatos, de forma uníssona e segura, informaram como chegaram até o local dos fatos e como se desenvolveu a ocorrência, ou seja, não existe qualquer indício de que os policiais estejam mentindo e com interesse de prejudicar o acusado deliberadamente. Importante consignar que os policiais informaram que o acusado se mostrou agitado no momento da prisão, motivo pelo qual tiveram que usar de força moderada para a contenção, o que não se confunde com violência excessiva e muito menos com qualquer outra figura criminosa. É sempre oportuno mencionar que o ato de prisão já envolve violência porque tira uma pessoa do estado de liberdade para o de detido, não sendo aceito com passividade em muitos casos, mormente quando os policiais não estão uniformizados como no presente caso. Ainda se mostra necessário argumentar que não há qualquer prova de que os policiais tenham preparado o flagrante contra o acusado, bem como entregado a droga para ele. Inclusive, respeitosamente, pouco provável que os policiais perdessem tempo em forjar uma prisão em flagrante delito, de um ilustre desconhecido, com cerca de 3,0 Kg de

Maconha. Além disso, o acusado veio de avião para esta urbe e disse que estava ganhando menos do que conseguia na sua cidade de origem, ou seja, sequer economicamente a versão do réu e dos seus patronos. Ao que tudo indica, dada a experiência com casos análogos envolvendo grande quantidade de drogas e pessoas de outros Estados, é pouco provável que em um mês uma pessoa consiga contatos para intermediar a compra e venda de tanta droga sendo um mero usuário. Anota-se que não se trata de uma suposição, mas de uma constatação lógica decorrente do que é observado há anos nas lides envolvendo o tráfico ilícito de drogas nesta urbe. As testemunhas arroladas pela Defesa não presenciaram a prisão e apenas narraram fatos envolvendo o que ouviram ou viram após o ocorrido. A testemunha de nome Marco deixou claro que o réu foi preso antes da chegada dele no local do ocorrido. Também disse que não há imagens preservadas sobre o local da prisão no dia e hora dos fatos. A testemunha de nome Luís autorizou a entrada dos policiais, mas não acompanhou as diligências ocorridas no interior do quarto. A testemunha em questão deixou claro que o réu estava sozinho no quarto. Respeitosamente, ao contrário do que postula a ilustre Defesa, não há qualquer indício de crime forjado ou de intenção de prejudicar deliberadamente o acusado, o qual sequer era conhecido pela polícia paulista. Apenas a título de argumento, caso os policiais estivessem agindo de má-fé, não precisariam de tanta droga e de uma ocorrência tão complexa para imputar ao acusado a traficância. Ao contrário, a complexidade da ocorrência, a qual se desenvolveu em dois locais distintos, já demonstram a veracidade da versão dos policiais. Portanto, a condenação do acusado é de rigor, até porque a quantidade de drogas apreendida, o modo como era guardada e era mantida a posse, não permite qualquer dúvida com relação ao tráfico ilícito de drogas na modalidade do varejo. O crime se consumou e as teses defensivas restaram vencidas nos autos. Não há qualquer prova ou indício relevante de que o acusado tenha sofrido tortura ou qualquer outra espécie de agressões, sendo que os policiais justificaram o ocorrido e o próprio laudo pericial, pela sede e extensão das supostas lesões não evidencia qualquer crime. Anota-se que caso a ilustre Defesa ou Acusação tenham posicionamento diverso, poderão buscar a Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo para formalizarem representação contra os policiais, respondendo por eventuais excessos. VI. Demonstrada a procedência parcial da ação penal, considerando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei de Tóxicos, cujas circunstâncias não são diversas de casos análogos, as penas básicas são fixadas no patamar mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Anoto que pessoalmente, sempre fundamentei o aumento da pena base na circunstância judicial da quantidade de drogas e quanto isso é lesivo para a saúde pública e para a própria sociedade, o que não se confunde com os aspectos pessoais do agente e a conveniência ou não da aplicação do redutor da lei de drogas. Também, é inquestionável a periculosidade do acusado, haja vista a sua capacidade de conseguir tanta droga em um espaço curto de tempo, sem falar o fato que sequer possui, em tese, capacidade econômica de bancar um investimento tão alto em entorpecentes, o que também indica indícios de ligação com o crime organizado. Porém, em face do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o aumento da pena base impediria o afastamento do redutor, sob pena de estar ocorrendo um bis in idem (decisão da 3ª Seção do STJ, junto ao AgRg no AREsp 1792921/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro e na julgamento com repercussão geral junto ao Recurso Especial com Agravo nº 666.334/AM, relator Ministro Gilmar Mendes), entendo mais adequado para a sociedade manter a pena básica no patamar mínimo legal e afastar o redutor por conta da quantidade de drogas apreendidas. Todavia, deixo consignado que há periculosidade e culpabilidade invulgares que permitiriam o aumento da pena básica, o que somente não é feito para evitar o risco de eventual anulação da sentença. Na segunda fase da aplicação da pena não há alterações, até porque as penas básicas foram fixadas no patamar mínimo legal e a confissão do acusado, ainda que parcial, não permite a modificação para menos do limite mínimo do preceito secundário do tipo penal. A questão da agravante da calamidade pública impõe algumas considerações. Inicialmente, necessário um decreto que reconheça a situação de calamidade pública, sendo que no Estado de São Paulo isso ocorreu com o Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020, criado em face do advento da

pandemia do COVID-19. Também, conforme entendimento majoritário da jurisprudência dos Egrégios Tribunais Pátrios se faz necessária a demonstração de que o estado de calamidade pública tenha de qualquer forma concorrido para o crime em questão. Portanto, o que se observa é que o critério não é apenas objetivo, devendo ser demonstrado que a situação de calamidade pública, de alguma forma, tenha permitido o crime praticado. Logo, verificamos que a nossa posição anterior de ser um critério objetivo não se sustenta no atual quadro jurisprudencial dos Egrégios Tribunais Pátrios, sendo as reformas das decisões em sentido contrário uma constante. Em face do exposto, atento ao posicionamento jurisprudencial, o qual é um modelador dos julgamentos dos magistrados de primeiro grau de jurisdição, revejo o meu posicionamento anterior para afastar a agravante da calamidade pública porque não restou demonstrado que tal situação tenha concorrido ou mesmo facilitado a prática do crime sob análise. No sentido do que foi acima exposto, destacam-se vários julgados do Egrégios Tribunais Superiores, em especial, do Superior Tribunal de Justiça junto ao HC 625.645/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 04/12/2020; bem como o julgado no HC 632.019/SP, Relator Ministro Felix Fischer, publicado no DJe 10/2/2021;

o julgado no HC 629/981/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, publicado no DJe 9/2/2021 e, finalmente, o que foi julgado junto ao HC 620.531/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no DJe 3/2/2021. Na terceira fase da aplicação da pena, a quantidade de drogas (mais de 2kg), a situação de tráfico de drogas no atacado, com indícios da relação do réu com o abastecimento de pontos de venda de drogas e até para eventual remessa para outros Estados, bem como a relação indiciária com organização criminosa, uma vez que além de conseguir contatos no mundo das drogas, conseguiu grande quantidade de entorpecentes na confiança, o que é quase impossível em tal universo da criminalidade sem o apadrinhamento adequado, não cabe a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos. O redutor da lei não pode servir como um prêmio para o traficante de maiores quantidades de droga, colocando-o na mesma situação da pessoa primária e que se aventura no tráfico de drogas como mero vendedor terceirizado. Anota-se que embora não exista a prova definitiva de que o réu faça parte de uma determinada facção criminosa, o fato é que o modo de agir (depósito em um quarto de hotel na região central e próximo dos pontos de venda e consumo de drogas), a quantidade de drogas (mais de 2kg de Maconha), a situação de comercialização de drogas na modalidade do atacado, demonstram indícios veementes de que o réu está ligado ao crime organizado e não se trata de uma pessoa isolada no comércio de drogas, o que também impede o redutor pretendido. Observa-se que não é apenas a quantidade de drogas o motivador do afastamento do redutor, mas também a situação fática e pessoal do réu e do caso que o colocam relacionado com a modalidade organizada do crime. Fixo cada dia multa no valor mínimo unitário legal diante da situação econômica do réu. O acusado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando tudo que já foi dito e o fato de que embora a quantidade de droga represente periculosidade e culpabilidade diferenciadas, as penas básicas apenas não foram majoradas pelo posicionamento da jurisprudência, no regime fechado, o único adequado no presente caso. Aplicar regime prisional mais brando, além de ser um incentivo para outros traficantes, representa a possibilidade do réu entender que a sua conduta não foi tão grave e isso servir como um incentivo para continuar no mundo do crime. O réu está preso e não poderá recorrer em liberdade, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal, ficando decretada a sua prisão preventiva. Não se aplica o §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal porque o regime prisional inicial é o fechado. Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a ação penal para condenar PAULO DE TARSO TAVARES SANTOS, RG/SP nº 513640, CPF nº 041.163.472-05, nascido em 05/02/1996, natural de Macapá - AP, filho de Paulo de Tarso da Silva Santos e de Meire Soraia Lima Tavares, às penas de 05 anos de reclusão, com início no regime fechado e 500 dias multa no valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Condeno o acusado ao pagamento de 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser ele beneficiário da justiça gratuita. Expeça-se ofício

regularizador da prisão do acusado. Não se aplica benefícios legais no presente caso, em face do que foi acima mencionado, mormente a quantidade de pena imposta. Já existe laudo pericial definitivo não impugnado, motivo pelo qual se oficie para a destruição dos entorpecentes que ainda estejam guardados para a contraprova. Apliquem-se aos eventuais bens e valores apreendidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Publicada em audiência, as partes saem intimadas da sentença prolatada, tendo o Ministério informado que não tinha interesse em recorrer. Pela defesa do acusado, foi dito que analisaria a sentença no prazo legal para se manifestar com relação a eventual recurso. Certifico e dou fé que o réu foi dispensado antes de publicada a sentença em razão do adiantado da hora e também pelo fato do local de prisão do réu ter outras audiências a serem feitas. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Intime-se o réu para tomar ciência da sentença e se manifestar com relação a eventual recurso no prazo legal. P.R.I.C. Nada Mais. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital